

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
12510/2547

พนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น
นายบุญชู ลาม่วง

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90

บทบัญญัติตาม ป.อ. มาตรา 90 มิใช่บทกฎหมายที่ใช้ลงโทษตรง หากแต่เป็นเพียงบทกฎหมายที่กำหนดวิธีการลงโทษซึ่งเป็นวิธีการที่ศาลจะใช้เอง โดยโจทก์มีต้องขอมาในคำขอท้ายฟ้อง การที่ศาลล่างปรับบทลงโทษจำเลยโดยอ้างหลักเกณฑ์ตามมาตรา 90 จึงชอบแล้ว การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดหลายบท

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 7, 72 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 92 และเพิ่มโทษจำเลยตามกฎหมาย

จำเลยให้การรับสารภาพ และรับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้เพิ่มโทษ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 7, 72

วรรคสอง วรรคสาม เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานมีอาวุธ
ปืนไว้ในครอบครอง อันเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด (ที่ถูก ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 90) จำคุก 1 ปี เพิ่มโทษจำเลย (ที่ถูก หนึ่งในสาม) ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 92 เป็นจำคุก 1 ปี 4 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่
การพิจารณา นับเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 78 คงจำคุก 8 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยฎีกาว่า ฟ้องของโจทก์ไม่ได้ขอให้ลงโทษจำเลยตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ศาลจะปรับบทลงโทษจำเลยตามมาตรา 90 มิได้
เพราะเกินคำขอ เห็นว่า บทบัญญัติตามมาตรา 90 มิใช่บทกฎหมายที่ใช้ลงโทษ
โดยตรงหากแต่เป็นเพียงบทกฎหมายที่กำหนดวิธีการลงโทษซึ่งเป็นวิธีการที่ศาลจะ
ใช้เองโดยโจทก์ก็ต้องขอมาในคำขอท้ายฟ้อง ดังนั้น การที่ศาลล่างปรับบทลงโทษ
จำเลยโดยอ้างหลักเกณฑ์ตามมาตรา 90 จึงชอบแล้ว ตามรูปคดีรับฟังได้ว่าการ
กระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดหลายบท ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามา
นั้นชอบแล้วฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สุรพล เอกโยคยะ-ชวลิต ตุลยสิงห์-เกษม วีรวงศ์)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ